HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM (JCCI)

BÁO CÁO TẠI DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THƯỜNG NIÊN 2017

Để góp phần cải thiện môi trường đầu tư, chúng tôi xin đưa ra một số khuyến nghị về chính sách đặc biệt trọng điểm mong muốn Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện (2 mục) và những yêu cầu quan trọng cụ thể của các doanh nghiệp thành viên (6 mục).

Những chính sách đặc biệt trọng điểm cần nỗ lực thực hiện

1. Cải cách thủ tục hành chính (Administrative Procedure Reform)

Chúng tôi xin đưa ra một số đề xuất liên quan đến cải cách thủ tục hành chính (Administrative Procedure Reform) mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang nỗ lực tập trung toàn lực như sau:

Trước hết, chúng tôi – Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) - đánh giá rất cao Chính phủ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ và triệt để của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã rất nỗ lực trong việc tích cực thực hiện nhanh gọn và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn có nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp là thành viên của JCCI rất không hài lòng về việc thực thi và áp dụng pháp luật tại Việt Nam. Chúng tôi xin được nêu ra một số ví dụ như sau:

- Tại các nơi thực thi pháp luật, do cán bộ phụ trách không hiểu đầy đủ nên đưa ra những yêu cầu thực hiện các thủ tục hay cung cấp hồ sơ mà không hề có cơ sở về mặt luật pháp.
- Trong trường hợp cần xin phép hay chấp thuận của nhiều bộ ngành, do việc trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các bộ ngành không đầy đủ nên mỗi bộ ngành lại đưa ra chỉ thị hay cách hiểu khác nhau, kết quả là mất quá nhiều thời gian cho đến khi hoàn tất thủ tục đó.
- Bản thân các quy định trong pháp lệnh cũng mập mờ và không được giải thích rõ ràng nên các doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn trong việc phán đoán xem có vi phạm các quy định hay pháp lệnh hay không. Ngoài ra, nhiều trường hợp phải mất nhiều thời gian để giải thích các quy định hay pháp lệnh.

Chúng tôi quan ngại rằng, với hệ thống hành chính không minh bạch, không rõ ràng như vậy sẽ dẫn đến kết quả gây tổn thất lớn đến sự hấp dẫn của Việt Nam trong việc thu hút nhà đầu tư và các nhà đầu tư sẽ tránh đầu tư vào Việt Nam để chuyển sang các nước khác. Chúng tôi hy vọng rằng Chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để giải quyết vấn đề này.

Trên cơ sở nhận thức được vấn đề nêu trên, tại Báo cáo Kiến nghị tại Diễn đàn Doanh nghiệp

Việt Nam giữa kỳ (Midterm VBF) vào tháng 6 năm nay, JCCI đã đưa ra hai đề xuất đối với Chính phủ Việt Nam như sau:

Đề xuất thứ nhất: "Xây dựng cơ chế xử lý khiếu nại nhất quán và mạnh mẽ do Thủ tướng quản lý và chỉ đạo trực tiếp". Cụ thể, chúng tôi đề xuất xây dựng thể chế và quy trình thực hiện trên cơ sở tham khảo Hệ thống xử lý khiếu nại của các doanh nghiệp trong và ngoài nước do Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng trước đó như sau: 1) Ban Thư ký đặt tại Văn phòng Chính phủ nắm bắt một cách nhất quán các khiếu nại từ doanh nghiệp và tình trạng phản hồi của các bộ ngành, 2) Trong trường hợp phản hồi từ các bộ ngành không giải quyết được vấn đề khiếu nại, "Hội đồng chuyên gia (trong đó thành viên bao gồm cả công dân trong nước và người nước ngoài) đưa ra phương án biện pháp xử lý và đề xuất lên Thủ tướng, 3) "Ủy ban" trong đó Thủ tướng là Chủ tịch và ủy viên là các Bộ trưởng xem xét các biện pháp nêu trên để phê duyệt.

Đề xuất thứ hai: "Hoàn thiện thủ tục xác nhận trước liên quan đến các quy định và pháp lệnh". Điều này chính là "Nhằm ngăn ngừa không cho phát sinh các vấn đề liên quan đến thực thi pháp luật, chúng tôi mong muốn hoàn thiện các thủ tục để các chủ thể kinh doanh tư nhân tiến hành xác nhận trước về tính phù hợp của hoạt động mà chủ thể đó sẽ thực hiện với các bộ ngành quản lý các quy định và pháp lệnh để có được câu trả lời từ các bộ ngành này". Cụ thể, liên quan đến "Công văn" được dùng với mục đích tương tự tại các bộ ngành của Việt Nam, chúng tôi mong muốn phía Việt Nam tham khảo "Chế độ văn bản xác nhận trước (No action letter)[1]" mà Nhật Bản đã áp dụng để xây dựng và thực thi các quy tắc một cách nhất quán và được áp dụng thống nhất giữa các bộ ngành. Về tính nhất quán của các quy tắc, có thể đưa ra các ví dụ như: "Nghĩa vụ trả lời bằng văn bản", "Thiết lập thời gian xử lý chuẩn", "Công bố nội dung trả lời sau một khoảng thời gian nhất định", "Công khai những trường hợp và lý do cho phép không cần trả lời cho trường hợp ngoại lệ" v.v. Chúng tôi muốn hỏi lại quan điểm của Thủ tướng Phúc đối với đề xuất này.

Tiếp theo, chúng tôi đánh giá cao những hoạt động mạnh mẽ và tích cực của Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính (Advisory Council for Administrative Procedure Reform – ACAPR) trong thời gian gần đây liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, cụ thể là đã tổ chức đối thoại giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng với các thành viên của ACAPR vào ngày 16 tháng 8 năm nay.

Trên cơ sở những hoạt động mạnh mẽ và tích cực của ACAPR trong thời gian gần đây, chúng tôi muốn đề xuất xây dựng một "Cơ chế xử lý khiếu nại do Thủ tướng trực tiếp quản lý" thuộc ACAPR mà chúng tôi đã nêu ở trên. Nội dung cụ thể như sau:

[1] No action letter: Chủ thể kinh doanh gửi công văn trước để xin ý kiến các bộ ngành liên quan xem các hoạt động có vi phạm quy định, pháp luật hay không. Nếu bộ ngành đó cho rằng không vi phạm thì không cần thực hiện biện pháp đặc biệt

- Thành lập "Ủy ban chuyên môn (trong đó thành viên bao gồm cả công dân trong nước và người nước ngoài) thuộc ACAPR.
- Mỗi Phòng Thương mại và Đoàn thể kinh doanh đưa ra những yêu cầu cải tiến trọng điểm nhất cho "Ủy ban chuyên môn".
- "Ủy ban chuyên môn" xây dựng phương án cho biện pháp cải cách cụ thể trong thời gian vài tháng đối với những hạng mục yêu cầu nêu trên, ACAPR tập hợp vào Báo cáo để kiến nghị lên Thủ tướng.
- Thủ tướng thảo luận với các Bộ trưởng và đưa ra quyết định xử lý trên cơ sở tôn trọng tối đa các kiến nghị này.

Chúng tôi mong muốn được xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về đề xuất này.

Về phía JCCI, chúng tôi hy vọng mạnh mẽ rằng Chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện những đề xuất trên, tăng cường tính công khai, minh bạch và kịp thời của các thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa sức hấp dẫn đầu tư vào Việt Nam.

2. Sử dụng hiệu quả vốn vay ODA

Cán cân thu chi tài chính của Việt Nam đã ở vào tình trạng thâm hụt mãn tính, nợ công đang ở mức gần với giới hạn trên do Quốc hội đề ra là 65% so với GDP, do đó trong những năm gần đây Chính phủ Việt Nam đã và đang tiếp tục tăng cường biện pháp kiểm soát khoản vay. Điều này dẫn tới việc hạn chế sử dụng các khoản vay ODA và nhiều dự án ODA gặp vấn đề về chậm thanh toán.

Mặc dù chúng tôi hiểu được tính cần thiết của việc kiềm chế nợ công, nhưng mặt khác, nếu tình trạng các khoản vay ODA dài hạn với lãi suất thấp không được sử dụng hiệu quả vẫn tiếp tục kéo dài như hiện nay thì chúng tôi quan ngại rằng sẽ làm cho cơ sở hạ tầng – nền tảng của phát triển kinh tế - không được hoàn thiện và có thể gây ra tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế trong trung và dài hạn. Do đó, chúng tôi cho rằng cần thúc đẩy cải cách cơ cấu cơ bản từ cả góc độ thu và chi ngân sách đối với vấn đề tài chính quốc gia và đảm bảo khả năng đáp ứng về mặt tài chính sớm nhất có thể để thực hiện một cách đầy đủ công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng cần thiết.

Liên quan đến công tác cải cách cơ cấu tài chính, trong Báo cáo của IMF được công bố vào tháng 7 năm nay có chỉ ra:

- Về mặt thu ngân sách, cần thiết phải rà soát lại chính sách hướng tới việc mở rộng và đa dạng hóa dựa trên các sắc thuế, cụ thể: tăng thuế bảo vệ môi trường, áp dụng đánh thuế tài sản, thống nhất mức thuế suất cho thuế giá trị gia tăng, tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt, áp dụng đánh thuế giao dịch đất đai để làm nguồn tài chính cho các dự án hạ tầng, xem xét lại về ưu đãi thuế (tax incentive) v.v.; hơn nữa việc áp dụng mua-bán cổ phần của các doanh

nghiệp nhà nước đối với những đối tượng không phải là nguồn thu tài chính dài hạn cũng hết sức quan trọng.

- Về mặt chi ngân sách, cần xem xét lại việc cắt giảm chi ngân sách thông qua việc nới rộng mức phải chi trả của người được hưởng lợi (cost recovery) hay cho phép sự tham gia của mảng tư nhân trong lĩnh vực giáo dục và y tế; xem xét lại mức chi trả cho an sinh xã hội với một xã hội được cho là sẽ bị già hóa dân số; khuyến khích cải cách hành chính (cắt giảm số lượng công chức), khuyến khích nâng cao hiệu quả của thu chi tài chính thông qua việc lựa chọn dự án, đấu thầu, cải thiện quy trình vận hành v.v.

Chúng tôi hy vọng rằng, Chính phủ Việt Nam tiếp tục tham khảo những đề nghị nêu trên của IMF, đồng thời kiện toàn tài chính thông qua việc mở rộng và đa dạng hóa các sắc thuế về mặt thu ngân sách và việc hợp lý hóa cũng như vận hành hiệu quả hơn nữa về mặt chi ngân sách; phát huy được hết những lợi thế của khoản vay dài hạn với lãi suất thấp để thực hiện hiệu quả công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Nội dung trọng điểm nguyện vọng của riêng các doanh nghiệp thành viên

1. Dự thảo nghị định liên quan đến Luật bảo vệ môi trường

Hiện nay, có nhiều công ty Nhật Bản có mối quan tâm đặc biệt lớn đến Điều 100, khoản 5 của dự thảo nghị định liên quan đến Luật bảo vệ môi trường mà hiện nay đang trong giai đoạn thảo luận. Cụ thể, trong điều 100 của "Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường", có nêu nội dung liên quan đến các quy định xả thải chưa qua xử lý tại thời điểm phát sinh bất thường của nhà máy. Và trong khoản 5 của điều này có quy định về yêu cầu loại thiết bị đối với các cơ sở quy mô lớn có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, nhưng tại mục b trong đó lại yêu cầu cơ sở phải có thiết kế bảo đảm chứa nước thải sau xử lý trong ít nhất 72 giờ như là một phần của chức năng giám sát chất lượng nước sau khi xử lý nước thải, yêu cầu các cơ sở đó phải thiết lập các biện pháp chống thấm, chống rò rỉ nước và có thể sử dụng các chỉ thị sinh học để hỗ trợ theo dõi chất lượng nước thải sau xử lý. Chúng tôi xin đưa ra 3 ý kiến như sau đối với vấn đề nêu trên.

- Chúng tôi hiểu được rằng việc lắp đặt cơ sở chứa nước là một biện pháp nhằm ngăn ngừa nước thải chưa xử lý chảy ra khỏi nhà máy khi phát sinh tình trạng bất thường, nhưng cũng có những công ty đã bỏ ra chi phí để thực hiện đối sách sao cho nước thải chưa xử lý không chảy ra ngoài bằng các phương pháp rất hoàn chỉnh nhưng phương pháp đó lại khác so với dự thảo nghị định. Ví dụ, có những doanh nghiệp đã đưa vào áp dụng hệ thống quan trắc nước thải, tự động xử lý tình trạng bất thường, thường xuyên quan sát chất lượng nước thải trước khi thải ra, và khi phát hiện thấy tình trạng bất thường, các doanh nghiệp tự tiến hành các biện pháp để phòng tránh nước thải chảy ra và gây tác động xấu đến môi trường, ví dụ

như xây dựng cơ cấu tái xử lý nước chưa xử lý hết (gửi quay trở lại nguồn lúc ban đầu). Chúng tôi cho rằng rõ ràng là không hợp lý khi ngay cả các doanh nghiệp như thế cũng phải có nghĩa vụ xây dựng bể chứa nước cần chi phí lớn. Mong quý vị xem xét để không gây gánh nặng không thỏa đáng đối với những doanh nghiệp đã phải bỏ ra chi phí để thực hiện các biện pháp hoàn chỉnh khác với phương pháp được đề cập đến trong dự thảo nghị định này.

- Tùy vào loại ngành và loại hình kinh doanh mà rủi ro và quy định về xử lý nước thải khi phát sinh bất thường là khác nhau. Ví dụ, dù phát hiện ra phát sinh bất thường đi chăng nữa nhưng xét từ quan điểm như đảm bảo an toàn… cũng có loại ngành, loại hình kinh doanh không thể ngay lập tức dừng nước thải lại, ngược lại cũng có nhiều loại ngành, loại hình kinh doanh nếu phát hiện phát sinh bất thường, có thể ngay lập tức dừng nước thải lại. Ngoài ra, tùy vào loại ngành, loại hình kinh doanh thì lượng nước thải và chất lượng cũng khác nhau rất nhiều, đối với những doanh nghiệp có lượng nước thải nhiều, quy định này đòi hỏi đầu tư và chi phí quản lý lớn, điều này sẽ làm suy giảm lợi nhuận và khả năng chịu thuế của các doanh nghiệp sẽ kém đi, mặt khác nó cũng trở thành trở ngại cho việc mở rộng đầu tư trong tương lai. Căn cứ khách quan của việc thiết lập tiêu chuẩn là cơ sở có thể chứa nước thải "ít nhất 72 giờ" một cách đồng loạt mà không phân biệt loại ngành, loại hình kinh doanh có điều kiện liên quan đến việc quản lý nước thải hoàn toàn khác nhau như thế này là không rõ ràng, thật đáng tiếc nhưng chúng tôi cho rằng điều này không có tính hợp lý. Sau khi kiểm chứng, xem xét sự khác nhau giữa các loại ngành, loại hình kinh doanh này, vui lòng xem xét việc thiết lập các tiêu chuẩn tương ứng với loại hình kinh doanh, lượng nước thải và chất lượng nước thải chứ không áp dụng quy định cứng ngắc một cách đồng loạt. Ngoài ra, ngay cả với các quy định đối sách mà không phải là quy định về thiết bị chứa nước, vui lòng xem xét quy định đối sách một cách chi tiết tương ứng với loại ngành và quy mô doanh nghiệp.

- Trong điều 100, khoản 5 mục b, có quy định "có thể sử dụng các chỉ thị sinh học để theo dõi chất lượng nước thải sau xử lý", nhưng nội dung cụ thể đó chưa rõ ràng, vẫn mơ hồ. Vui lòng giải thích rõ ràng, cụ thể và chi tiết hơn về phương pháp "Theo dõi chất lượng nước sử dụng các chỉ thị sinh học". Ngoài ra, trong trường hợp đó, cũng giống như điểm 2. ở trên, xin hãy xem xét các đối sách chi tiết tương ứng với loại ngành, loại hình kinh doanh và quy mô doanh nghiệp chứ không phải là quy định đồng loạt đối với doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp Nhật Bản hiểu rõ tầm quan trọng của ý thức về môi trường từ kinh nghiệm đã khắc phục những vấn đề ô nhiễm ở Nhật trong quá khứ. Dựa trên kinh nghiệm đó, dù là đầu tư ở Việt Nam đi chăng nữa, các doanh nghiệp vẫn đang thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường thích hợp, coi trọng sự tồn tại cùng với môi trường của mỗi công ty. Trong tương lai, chúng tôi sẵn sàng thực hiện các biện pháp bổ sung để góp phần bảo vệ môi trường nếu cần thiết. Tuy nhiên, các quy định không đáp ứng được tình hình thực tế đối với các nhà kinh doanh và căn cứ khách quan không rõ ràng sẽ gây ảnh hưởng sâu sắc đến việc tiếp tục kinh doanh tại Việt Nam của các doanh nghiệp. Do đó, liên quan đến điều 100 nêu trên, rất mong quý vị thảo luận và xem

xét lại cho các doanh nghiệp.

2. Dự thảo nghị định liên quan đến việc người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Vốn dĩ mục đích của chế độ bảo hiểm an sinh xã hội là để tránh tình trạng không tham gia bảo hiểm của người lao động và bảo vệ người lao động, nhưng bản dự thảo nghị định này lại lệch đi rất nhiều so với mục đích đó, buộc nhiều người lao động nước ngoài phải đóng tiền bảo hiểm 2 lần tại nước của họ và Việt Nam. Ngoài ra, việc tăng gánh nặng về tiền bảo hiểm cho nhà tuyển dụng lao động thực sự sẽ làm hạn chế việc mời gọi các chuyên gia người nước ngoài cống hiến cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam, làm giảm năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp và làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam với tư cách là điểm đến đầu tư.

Căn cứ vào mục đích ban đầu của chế độ bảo hiểm an sinh xã hội, chúng tôi rất mong quý vị một lần nữa xem xét lại bản dự thảo nghị định này.

Nội dung nguyện vọng

- Để tránh việc người lao động nước ngoài buộc phải đóng tiền bảo hiểm 2 lần tại nước của họ và Việt Nam, chúng tôi mong muốn áp dụng cơ chế loại trừ đối tượng đóng bảo hiểm bắt buộc căn cứ theo đề nghị đối với những người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội tại nước của họ.

- Nếu đánh giá người lao động nước ngoài thuộc đối tượng của chế độ bảo hiểm xã hội bằng việc "Có hợp đồng lao động tại Việt Nam hay không", "Có được chi trả tiền lương ở Việt Nam hay không" thì không thể giải quyết được vấn đề đóng tiền bảo hiểm 2 lần nên chúng tôi mong muốn nếu nộp "Quyết định biệt phái từ nơi biệt phái", "Tài liệu chứng minh đã tham gia bảo hiểm xã hội do cơ quan hành chính nước đó hoặc nơi biệt phái cấp", "Đơn do chính người lao động mong muốn không thuộc đối tượng áp dụng bảo hiểm" thì sẽ không thuộc đối tượng của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong bảo hiểm y tế Việt nam cũng giống như trên, chúng tôi mong muốn áp dụng cơ chế loại trừ đối tượng áp dụng bảo hiểm căn cứ theo nguyện vọng của chính người lao động.

- Chúng tôi mong muốn việc áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội với người lao động nước ngoài sẽ thực hiện sau khi ký kết Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa hai nước. Ngay cả trong trường hợp cần thời gian chuẩn bị cho đến khi ký kết Hiệp định rồi mới thực thi thì chúng tôi cũng mong muốn có thời gian chuẩn bị đầy đủ (Ít nhất là trên 4 năm).

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá rằng việc việc áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nước ngoài có ảnh hưởng rất ít đến nhà tuyển dụng lao động, nhưng

so với các quốc gia láng giềng thì gánh nặng của nhà tuyển dụng lao động là rất lớn, và đây là chính sách sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc đầu tư mới và mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài. Để giảm nhẹ gánh nặng của nhà tuyển dụng lao động, chúng tôi mong muốn quý vị áp dụng đề nghị 1, 2 ở trên, và thu hẹp phạm vi người lao động nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng bảo hiểm.

- Phòng tránh việc người lao động nước ngoài đóng tiền bảo hiểm xã hội hai lần
  Theo tờ trình báo cáo Chính phủ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội liên quan đến bản dự thảo nghị định này có chỉ ra mục đích của chính sách này là "Đảm bảo quyền lợi của người lao động nước ngoài và sự bình đẳng giữa người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài". Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động nước ngoài đã tham gia bảo hiểm xã hội ở nước của họ thì quyền lợi đó đã được đảm bảo, nếu lại có nghĩa vụ phải tham gia thì họ sẽ phải đóng tiền bảo hiểm 2 lần tại nước của họ và Việt Nam, ngược lại sẽ trở nên bất lợi đối với người lao động nước ngoài. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giải thích rằng "Chúng tôi đã thiết lập một chế độ lương hưu, trợ cấp tử tuất một lần, tỷ lệ hoàn trả cao so với tiền bảo hiểm và đây là chế độ hấp dẫn đối với người lao động", nhưng nếu bao gồm tiền bảo hiểm mà nhà tuyển dụng lao động phải chịu thì tỷ lệ hoàn trả lại là thấp và đây không phải là lời giải thích hợp lý.

  Căn cứ theo mục đích đảm bảo quyền lợi của người lao động nước ngoài, nếu người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội ở nước của họ,có đề nghị không tham gia BHXH ở VN thì cần có cơ chế loại trừ việc áp dụng tham gia bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.

- Tiêu chuẩn đánh giá người lao động nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội
  Trong bản dự thảo nghị định này, tiêu chuẩn đánh giá đối tượng áp dụng là việc "Có hợp đồng lao động tại Việt Nam", nhưng trong số những lao động người nước ngoài đang ký hợp đồng lao động tại Việt Nam cũng bao gồm những người "Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp (biệt phái)" là đối tượng chính của việc đóng tiền bảo hiểm xã hội hai lần. Điều này là do "Mặc dù Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp (biệt phái)" đi chăng nữa vẫn có nhiều trường hợp phải ký hợp đồng lao động với công ty/ tổ chức Việt Nam, nơi biệt phái đến, do chỉ đạo của cơ quan chức năng hoặc do những vấn đề về thuế. Chúng tôi hiểu được việc đánh giá đối tượng bằng việc có hợp đồng lao động hay không có mục đích là tạo sự cân bằng với người lao động Việt Nam và làm rõ cơ sở tính toán tiền bảo hiểm, nhưng cần phải tránh gánh nặng hai lần trả tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động.

  Cụ thể, về nguyên tắc sẽ lấy tiêu chuẩn đánh giá đối tượng là có hợp đồng lao động hay không nhưng cơ chế loại trừ đối tượng áp dụng tham gia bảo hiểm bằng việc nộp "Quyết định biệt phái từ nơi biệt phái", "Tài liệu chứng minh đã tham gia bảo hiểm xã hội do cơ quan hành chính nước đó hoặc nơi biệt phái cấp", "Đơn do chính người lao động mong muốn không thuộc đối tượng áp dụng bảo hiểm" sẽ hợp lý nếu xét từ quan điểm bảo đảm quyền lợi

của người lao động và phù hợp với tình hình thực tế.

Ngay cả trong luật bảo hiểm y tế (Số 46/2014/QH13) cũng có vấn đề tương tự, trong trường hợp người biệt phái thuộc "Di chuyển nội bộ doanh nghiệp" đã tham gia bảo hiểm y tế tại nước của họ đi chăng nữa thì vẫn xảy ra tình huống phải có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế theo đánh giá của cơ quan hành chính Việt Nam hoặc cán bộ phụ trách hành chính. Chúng tôi mong muốn tạo ra một cơ chế loại trừ đối tượng áp dụng bảo hiểm dựa trên nguyện vọng của chính người lao động giống như trên, và được thông báo bằng văn bản.

- Hiệp định về bảo hiểm xã hội

Điều 23 dự thảo nghị định này đưa ra đề án áp dụng chế độ dài hạn (lương hưu, trợ cấp tử tuất) có hiệu lực từ tháng 1 năm 2020 như lựa chọn số 1, và thời gian chuẩn bị để ký kết hiệp định an sinh xã hội giữa hai quốc gia là khoảng 2 năm. Vốn dĩ sau khi ký kết Hiệp định cần phải xác định rõ chế độ được áp dụng với người lao động nước ngoài theo nội dung của Hiệp định và bắt đầu thu tiền bảo hiểm. Chúng tôi phản đối phương pháp bắt đầu thu tiền bảo hiểm mà không có ký kết Hiệp định. Nếu không may mà vào trường hợp cần phải có thời gian chuẩn bị rồi mới bắt đầu thu tiền thì thông thường cũng mất 4~5 năm cho đến khi ký kết Hiệp định, nên ít nhất cũng cần hơn 4 năm.

- Gánh nặng của nhà tuyển dụng lao động do áp dụng bảo hiểm xã hội

Theo kết quả điều tra của VBF HRWG trong tài liệu đính kèm, gánh nặng của nhà tuyển dụng lao động về tiền bảo hiểm xã hội tại Việt Nam cao hơn rất nhiều so với các quốc gia láng giềng, gấp 1,9 lần Indonesia, 8,5 lần Philippines và 8,8 lần Thái Lan (trường hợp mức lương là 2500 USD). Việc tăng gánh nặng của nhà tuyển dụng lao động hơn thế này sẽ có nguy cơ làm giảm năng lực cạnh tranh quốc tế của ngành công nghiệp, có nguy cơ làm suy giảm sự đầu tư và đầu tư mới của các doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài ra, đây sẽ trở thành nguyên nhân cản trở lớn khi phái cử chuyên gia nước ngoài sang làm việc và đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp của Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn quý vị sẽ đưa những nguyện vọng 1~4 ở trên vào bản dự thảo nghị định và thực hiện chế độ sao cho nhà tuyển dụng lao động không phải gánh chịu tiền bảo hiểm không cần thiết.

3. Hoạt động của quỹ phòng chống thiên tai

Dựa theo điều 10 của Luật phòng chống thiên tai (Luật 33/2013/QH13) và nghị định số 94 (Số 94/2014/ND-CP), các tỉnh thành lập quỹ và các khu vực thu tiền đóng góp của các công ty và nhân viên đang tăng lên. Tuy nhiên, vì có điểm khó khăn khi thực hiện, điểm không rõ ràng trong

luật hiện nay nên hoạt động tại các địa phương đang gặp rắc rối. Chúng tôi mong muốn làm rõ luật lệ và hoạt động liên quan đến những điều khoản dưới đây.

- Việc nộp khoản đóng góp của nhân viên

Theo nghị định số 94, doanh nghiệp sẽ nộp sau khi thu khoản đóng góp từ các nhân viên nhưng có khó khăn khi thực hiện do những lý do dưới đây nên chúng tôi mong muốn xóa bỏ phương pháp nộp tiền từ doanh nghiệp.

- Vì trong luật không ghi là doanh nghiệp có thể khấu trừ khoản đóng góp của nhân viên từ tiền lương và nhân viên sẽ nộp ứng với khoản thu nên có nhân viên không đồng ý nộp.
- Trong số các nhân viên nhận được thông báo là đối tượng nộp từ hành chính, có nhân viên đã nghỉ hưu rồi nên không thể thu được. Đặc biệt, trong trường hợp hành chính yêu cầu ngược lại những người đã nghỉ hưu về khoản đóng góp trong những năm trước đó thì cũng không thể thu được.
- Trong số các nhân viên, cũng có người tuyên bố rằng họ đã nộp tiền trong khu dân cư rồi, về phía công ty không thể xác nhận được là nhân viên đó đã nộp hay chưa.

- Về phương pháp hoạt động của quỹ

Về những điểm dưới đây, chúng tôi mong muốn hoạt động được làm sáng tỏ và thích hợp bằng cách ban hành một văn bản chính thức như thông tư.

- Đối tượng được giảm, tạm hoãn đối với khoản đóng góp của doanh nghiệp đã được quy định, nhưng "khoản giảm" hay "tạm hoãn" vẫn chưa thống nhất.
- Về việc nộp vào quỹ, có vấn đề trong việc quản lý quỹ ví dụ như có trường hợp yêu cầu nộp bằng tiền mặt mà không lập tài khoản tại ngân hàng.
- Theo điều 5 nghị định số 94, khoản đóng góp của nhân viên người nước ngoài có thể nộp tùy ý nhưng có khu vực cưỡng chế bắt nộp.
- Khi doanh nghiệp, cá nhân yêu cầu hỗ trợ từ quỹ, thủ tục không rõ ràng.

4. Thông tư 23 liên quan đến nhập khẩu máy móc cũ

Theo Nghị quyết của Chính phủ số 19-2017/NQ-CP ngày 6 tháng 2 năm 2017, dự thảo sửa đổi Thông tư 23/2015/TT-BKHCN (Thông tư 23) đã được đưa ra, nhưng chúng tôi thật sự tiếc khi nó hoàn toàn không đạt được theo nội dung mà chúng tôi đã đề xuất vào tháng 6 năm nay. Về nhận xét đối với dự thảo sửa đổi, trước đó JCCI đã gửi cho Bộ Khoa học và Công nghệ rồi nhưng chúng tôi tiếp tục đưa ra nguyện vọng như sau bao gồm đối với cả thông tư số 23 hiện hành.

- Loại trừ áp dụng giới hạn tuổi thiết bị

Khi doanh nghiệp Nhật Bản chuyển cơ sở sản xuất sang nước ngoài, việc tiến hành sản xuất bằng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đã quen dùng là một trường hợp vô cùng phổ biến. Khi đưa thiết bị mới vào, không chỉ phải triển khai thiết bị mà còn cần sản xuất dụng cụ, điều chỉnh và thay đổi chương trình, việc triển khai sớm sẽ trở nên khó khăn.

Hiệp hội chúng tôi hiểu được mục đích của chế độ này là hạn chế việc nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ kém chất lượng nhưng có những máy móc, thiết bị cũ trên 10 năm vẫn có đầy đủ tính năng, không những vậy mà trong nhiều trường hợp nếu không có các máy móc, thiết bị đó thì không thể sản xuất được. Chúng tôi nghĩ rằng mặc dù cùng là thiết bị, máy móc giống nhau nhưng tùy thuộc vào môi trường và tần suất sử dụng mà tuổi thọ thiết bị sẽ khác nhau, nên việc hạn chế nhập khẩu vì tuổi thiết bị máy móc là không thực tế.

Ngoài ra, chúng tôi cho rằng đối với việc phát triển nền công nghiệp phụ trợ đang được Việt Nam ủng hộ thì việc chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hỗ trợ công nghệ sản xuất của Nhật Bản là cần thiết và việc hạn chế nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ sẽ trở thành nguyên nhân chính làm cản trở lớn đến đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp Nhật Bản vừa và nhỏ.

Vì vậy, Hiệp hội doanh nghiệp chúng tôi mong muốn "Với doanh nghiệp sản xuất, nếu là máy móc, thiết bị nhập khẩu dùng cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thì không hạn chế về tuổi thiết bị" như mong muốn từ trước đến nay, bao gồm cả việc không thuộc đối tượng áp dụng quy định nhập khẩu.

- Làm rõ các thủ tục và giấy tờ khi nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ

Chúng tôi hiểu được rằng trong thông tư 23 hiện hành, khi nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ đã hơn 10 năm, ngoài điều 13 (Trường hợp đặc biệt) thì khoản 2 điều 6 cũng có liên quan. Tuy nhiên, ngoài việc mối liên quan về việc áp dụng giữa hai điều khoản không rõ ràng thì tiêu chuẩn đánh giá của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc có được nhập khẩu hay không cũng không rõ ràng, có trường hợp không được chấp thuận nhập khẩu máy móc và thiết bị cũ mà không biết lý do cụ thể. Chúng tôi nhận thấy rằng tình huống như vậy có thể dẫn đến sự suy giảm đầu tư mới và đầu tư mở rộng ở Việt Nam.

Cho đến nay, với tư cách là JCCI, mặc dù chúng tôi đã đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ đề án về các tài liệu đăng ký để tham khảo nhưng những biểu mẫu cụ thể lại hoàn toàn không được hiển thị. Một lần nữa, chúng tôi mong muốn rằng cùng với việc các thủ tục và mẫu đơn liên quan đến nhập khẩu máy móc thiết bị cũ hơn 10 năm được quy định rõ ràng, đồng thời quy định rõ tiêu chuẩn áp dụng chẳng hạn như nêu rõ trong văn bản pháp lý rằng nếu nộp giấy tờ theo mẫu đơn đã được quy định rõ ràng thì cơ quan thẩm quyền sẽ chấp thuận việc nhập khẩu.

5. Đề án liên quan đến xe 4 bánh

Liên quan đến mảng kinh doanh ô tô, JCCI xin được có 4 đề xuất dưới đây (liên quan đến Nghị định 116, việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, lệ phí trước bạ và kế hoạch tăng thuế đối với xe bán tải) để Thủ tướng cân nhắc:

- Nghị định 116 về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô và dịch vụ bảo hành bảo dưỡng cho ô tô. JCCI rất quan ngại về Nghị định số 116/2017/NĐ-CP. Vì vậy, JCCI xin được chia sẻ ý kiến về 3 nội dung dưới đây.

- Yêu cầu về việc cung cấp Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

  Theo mục a, khoản 2, Điều 6 của Nghị định 116 có nêu doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải cung cấp cho cơ quan quản lý chất lượng bản sao Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài.

  Trong thực tế, Chính phủ của mỗi quốc gia chỉ kiểm tra/thử nghiệm và cấp chứng nhận theo quy định của quốc gia đó cho việc sử dụng trong nước. Xe sản xuất để xuất khẩu nằm ngoài sự quan tâm của Chính phủ quốc gia xuất khẩu xe.

  Và hiện nay ở Việt Nam đã có Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại được cấp bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam. Chúng tôi không nghĩ cần phải có Giấy chứng nhận theo như yêu cầu trong Nghị định 116. Ngoài ra, các mẫu xe sản xuất trong nước cũng đang được yêu cầu có Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại cấp bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam, JCCI cho rằng sẽ là hợp lý hơn khi áp dụng chung yêu cầu này cho cả xe CBU.

  JCCI xin được đề nghị Chính phủ chấp nhận Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại được cấp bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam đối với xe CBU.

- Yêu cầu về thử nghiệm khí thải và chất lượng an toàn kỹ thuật cho xe CBU theo từng lô hàng

  Theo mục a) khoản 2 Điều 6 có nêu khi nhập khẩu xe CBU, mẫu ô tô đại diện cho từng kiểu loại xe trong lô xe nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm về khí thải và chất lượng an toàn kỹ thuật.

  Cụ thể là một lần thử nghiệm như thế này sẽ mất thời gian khoảng 2 tháng và chi phí lên tới 10,000 USD. Nếu như các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô tuân thủ theo quy định này thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian và tiền bạc.

JCCI xin được đề nghị Chính phủ chỉ áp dụng việc thử nghiệm cho mẫu ô tô đại diện cho từng kiểu loại xe của lô hàng đầu tiên và chấp nhận báo cáo thử nghiệm cho các lô hàng tiếp theo như quy định hiện hành.

- Yêu cầu về đường thử đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ở Việt Nam Yêu cầu đường thử xe đối với các nhà sản xuất tại Việt Nam

Theo Phụ lục I. VI. 1 có nêu doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô phải sở hữu hoặc thuê đường thử đáp ứng yêu cầu (với chiều dài ít nhất 800m) để kiểm tra chất lượng của xe được sản xuất, lắp ráp.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, không có doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp nào trong JCCI sẵn có đường thử đáp ứng yêu cầu của Nghị định 116 và cũng không dễ dàng để các doanh nghiệp này xin được thêm đất để xây dựng/mở rộng đường thử. Thuê đường thử cũng không phải phương án khả thi do các chi phí liên quan đến việc thuê và vận chuyển từ nhà máy đến đường thử và ngược lại. Những khó khăn này không chỉ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp Nhật Bản gặp phải mà còn là những khó khăn chung cho các thành viên khác của VAMA.

JCCI xin được đề nghị Chính phủ không áp dụng hồi tố yêu cầu này với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp hiện tại.

- Tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Liên quan đến tiêu chuẩn khí thải Euro 4, các thành viên JCCI rất quan ngại về hệ thống phân phối dầu diesel tiêu chuẩn Euro 4 trên thị trường từ ngày 1/1/2018.

Nếu hệ thống phân phối dầu diesel tiêu chuẩn Euro 4 không có ở tất cả các tỉnh/thành phố và các khu vực xa xôi thì việc áp dụng tiêu chuẩn Euro 4 sẽ không thể thực hiện được. Nếu xe thiết kế để sử dụng dầu diesel tiêu chuẩn Euro 4 mà sử dụng dầu diesel tiêu chuẩn Euro 2 thì động cơ sẽ bị ảnh hưởng ngay trong thời gian ngắn sử dụng và đây sẽ là tổn thất lớn đối với người sử dụng nói riêng và cho xã hội nói chung. Ngoài ra, khí thải của các phương tiện cũng không đạt được tiêu chuẩn như mong muốn.

Vì những lý do nêu trên, JCCI xin được đề nghị Bộ Công thương làm rõ các quan ngại dưới đây của chúng tôi về hệ thống phân phối dầu diesel từ ngày 1/1/2018:

a. Tỉnh/thành phố nào ở Việt Nam có điểm phân phối dầu diesel tiêu chuẩn Euro 4 từ ngày 1/1/2018?
b. Khoảng cách xa nhất giữa 2 điểm phân phối dầu diesel tiêu chuẩn Euro 4?

- Lệ phí trước bạ

Trong thời gian gần đây, JCCI đã nhận được một số lời phàn nàn từ các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô và khách hàng của họ liên quan đến chính sách về lệ phí trước bạ được đề cập đến trong Nghị định 140/2016/NĐ-CP. Theo Nghị định này, Bộ Tài chính sẽ chỉ cập nhật Bảng giá tính lệ phí trước bạ khi có sự thay đổi giá xe từ 20% trở lên. Chúng tôi cho rằng việc thay đổi đến 20% giá xe là rất lớn, hiếm khi xảy ra trong thực tế. Như vậy, giá tính lệ phí trước bạ sẽ được giữ ổn định trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong thực tế, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô thường thay đổi kế hoạch sản phẩm và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm và giá cho phù hợp với sự cạnh tranh trên thị trường.

Vì vậy, khoảng cách giữa giá tính lệ phí trước bạ và giá bán thực tế trên thị trường sẽ ngày càng trở nên lớn hơn và sẽ dẫn đến nhiều phàn nàn từ phía người mua xe vì họ phải trả nhiều lệ phí trước bạ hơn.

Chúng tôi xin được đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định 140 cho phép Bộ Tài chính kịp thời cập nhật giá tính lệ phí trước bạ theo thông báo giá từ doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe.

6. Đề xuất liên quan đến xe 2 bánh

Liên quan đến lĩnh vực xe máy, JCCI xin trình bày tới Thủ Tướng 2 nội dung như sau (liên quan đến Quy định về sử dụng xe máy tại khu vực thành thị và Chế độ cấp phép cho xe điện)

- Về quy định sử dụng xe máy tại khu vực đô thị

Tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Nghị quyết liên quan đến việc "sử dụng xe máy tại khu vực đô thị" và "Dừng đăng ký xe máy mới". JCCI xin phép trình bày nguyện vọng về hai nghị quyết này như sau:

- Hướng đến thực hiện hệ thống giao thông tốt hơn

  Do tính kinh tế và tính thuận tiện (phù hợp với tình hình đường xá tại Việt Nam) cao, hiện tại ở khu vực thành thị, xe máy vẫn chiếm vị trí quan trọng, là phương tiện di chuyển hàng ngày chủ yếu của người dân.

  JCCI cũng hướng đến thực hiện mục tiêu giống như chính phủ là "Nâng cao chất lượng cuộc sống bằng việc cung cấp dịch vụ tối ưu nhất cho nhu cầu di chuyển của người dân".

  Chúng tôi mong muốn đóng góp cho xã hội thông qua giải quyết các vấn đề hiện tại xã hội

đang phải đối mặt như tắc đường, ô nhiễm không khí, lái xe an toàn và thiết lập mạng lưới giao thông an toàn, tân tiến phù hợp với cuộc sống của người dân Việt Nam. Để thực hiện được mong muốn này, chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội được thảo luận cùng với chính phủ trong quy trình ban hành dự thảo luật.

- Về chế độ cấp giấy phép lái xe cho xe điện (2 bánh)

Gần đây, việc lái xe điện đang rất phổ biến với thanh thiếu niên, những người chưa đủ 18 tuổi và không được phép lái xe trên 51cc. Tuy nhiên, những người chưa được đào tạo về luật giao thông và kỹ năng lái xe an toàn lại đang được tham gia giao thông và kết quả là có rất nhiều bạn trẻ gặp tai nạn giao thông hoặc tiềm ẩn nhiều nguy cơ tại nạn giao thông.

Dựa trên tình hình đó, chúng tôi xin được trình bày nguyện vọng như dưới đây:

Bắt buộc phải có giấy phép lái xe thể hiện việc đã hoàn thành khóa đào tạo về luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn.

Đề nghị Chính phủ thiết lập quy định về việc cấp phép lái xe cho xe điện, theo đó, cũng giống như đối với xe máy từ 51cc trở lên, đối với xe điện có tính năng giống như xe máy động cơ xăng 51cc trở lên, quy định về độ tuổi tối thiểu cho phép được cấp bằng lái xe, cấp bằng lái xe cho những người đã được đào tạo về luật giao thông và kỹ năng lái xe an toàn.